



МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Історія міжнародно-правового становлення права на приватність та захисту персональних даних

Від перших міжнародних гарантій середини ХХ століття до цифрового суверенітету особи, GDPR та штучного інтелекту

Доповідачі: Присяжний Савелій (ІМ-55) • Пашко Ростислав (ІП-53) • Олександр Тузюк (ІО-53)

КЛЮЧОВИЙ ХРОНОЛОГІЧНИЙ МАРШРУТ ДОПОВІДІ:

1890

Воррен & Брандейс

Harvard Law Review

1948

ЗДПЛ ООН (ст. 12)

1-ше закріплення

1950

ЄКПЛ (ст. 8)

Судовий захист ЄСПЛ

1981

Конвенція № 108

1-й договір про дані

2000

Хартія ЄС (ст. 7/8)

Розділення прав

2016

GDPR (ЄС 2016/679)

Золотий стандарт

2024+

DSA & AI Act

Алгоритми і ШІ

Право на приватність ≠ Захист персональних даних

Чому приватність ширша за конфіденційність, а захист даних є самостійним позитивним правом

1. Право на приватність (Privacy)

НЕГАТИВНЕ ПРАВО

Сутність: «Право бути залишеним у спокої» (The right to be let alone). Право особи самостійно визначати, коли, як і скільки інформації про себе розкривати іншим (Алан Вестін, 1967).

4 складові приватності (за матеріалами курсу):

- **Усамітнення (solitude):** відокремленість від спільноти, відсутність стороннього нагляду
- **Анонімність (anonymity):** можливість діяти публічно, не будучи ідентифікованим
- **Інтимність (intimacy):** право на довірливі стосунки у вузькому колі близьких
- **Збереження таємниці (reserve):** самостійне обмеження розкриття відомостей про себе

4 види приватності:

- Тілесна: фізична недоторканність від примусових медичних процедур.
- Територіальна: захист житла, робочого місця, автомобіля від обшуку.
- Комунікаційна: таємниця кореспонденції, дзвінків, чатів у месенджерах.
- Інформаційна: правила збору та обробки відомостей про людину.

Нормативні якорі: ст. 12 ЗДПЛ 1948 • ст. 8 ЄКПЛ 1950 • ст. 7 Хартії ЄС 2000

2. Захист даних (Data Protection)

ПОЗИТИВНЕ ПРАВО

Легальна дефініція (ст. 2 ЗУ «Про захист ПД», ст. 4 GDPR): будь-яка інформація про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (безпосередньо за іменем або опосередковано за ID, IP, геолокацією чи біометрією).

Ключові нормативні імперативи захисту даних:

- **Законність та мета:** обробка дозволена лише за наявності згоди або законної підстави
- **Прозорість (transparency):** обов'язок володільця сповіщати про мету та обсяг обробки
- **Права суб'єкта даних:** право на доступ, виправлення, видалення («право на забуття»)
- **Інституційний нагляд:** обов'язковий контроль незалежного наглядового органу (DPA)

Право на приватність ≠ Конфіденційність:

Приватність — це свобода вибору (розкривати себе чи ні). Публікація фото у соцмережах є реалізацією приватності, а не її втратою. Захист даних гарантує законність подальшої обробки цих фото алгоритмами.

Нормативні якорі: Конвенція 108/108+ • ст. 8 Хартії ЄС • GDPR 2016/679

Ключовий висновок для виступу: Приватність захищає внутрішній та фізичний життєвий простір людини від проникнення влади чи сторонніх осіб («залиште мене у спокої»). Натомість захист даних вступає в силу тоді, коли інформація про людину вже зібрана або стала публічною — він забезпечує правила її обігу, захищаючи від свавільного профілювання та дискримінації.

Доктринальні витоки: стаття Воррена і Брандейса (1890 р.)

Як винахід компактної камери Kodak Джорджа Істмена спричинив народження концепції «The Right to be Let Alone»



Луїс Д. Брандейс (1856–1941)

Співавтор статті, суддя Верховного Суду США

Публікація: «The Right to Privacy»
Журнал: Harvard Law Review, Vol. 4, No. 5
Точна дата: 15 грудня 1890 року.

Співавтор: Семюель Д. Воррен (бостонський юрист, кращий випускник Гарварду 1877 р.).

Найбільш цитована наукова стаття з юриспруденції в історії загального права.

1. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТРИГЕР

1888 рік — поява камери Kodak: Джордж Істмен запатентував першу ручну фотокамеру з плівкою під слоганом «You press the button, we do the rest». Фотографія вийшла зі студій на вулиці — знімати людину стало можливим непомітно, миттєво і без її згоди.

«Жовта преса»: Бостонська газета The Saturday Evening Gazette почала публікувати плітки та фотографії про приватне життя родини Воррена. Старе право захищало лише паркан (делікт trespass) чи вкрадені речі (власність), але не душевний спокій.

2. «THE RIGHT TO BE LET ALONE»

Формула судді Томаса Кулі: Воррен і Брандейс запозичили вислів із трактату «A Treatise on the Law of Torts» (1879 р., с. 29): «The right to one's person may be said to be a right of complete immunity: to be let alone».

Головна ідея: Право має визнати, що людина має право «бути залишеною у спокої». Спроби таблоїдів комерціалізувати чуже приватне життя — це не просто порушення етики, це цивільне правопорушення, що завдає особі моральної шкоди.

3. ЗМІНА ПРАВОВОЇ ПАРАДИГМИ

Еволюція концепції власності до захисту особистості:

- Старе право: захист фізичного життя → захист речового майна і землі → захист авторського права.
- Нове право Воррена і Брандейса: захист духовної та психологічної цілісності — «недоторканності людської особистості» (inviolable personality).

Історичний міст: Саме ця стаття заклала доктринальне підґрунтя, з якого у 1948 році виросла стаття 12 Загальної декларації прав людини ООН.

Перші міжнародні акти: ЗДПЛ 1948 та Конвенція Ради Європи 1950

Перше міжнародне закріплення (ст. 12 ЗДПЛ), трискладовий тест (ст. 8 ЄКПЛ) та судова практика ЄСПЛ

1. ДЕ ЗАКРІПЛЕНО ВПЕРШЕ У СВІТІ?



Загальна декларація прав людини (ЗДПЛ)

10 грудня 1948 р., Париж, Генеральна Асамблея ООН

Стаття 12 ЗДПЛ 1948 року:

«Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання в його особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність його житла, таємниці його кореспонденції або на його честь і репутацію.
Кожна людина має право на захист закону від такого втручання або таких посягань».

- Історичний контекст: відповідь людства на тоталітарне поліцейське свавілля Другої світової війни.
- Характер: перший універсальний стандарт прав людини.

2. ЄКПЛ 1950: СТАТТЯ 8 ТА ТЕСТ

Конвенція Ради Європи 1950 р. (ЄКПЛ):

Перший юридично обов'язковий регіональний договір із прямим механізмом судового захисту (ЄСПЛ).

Стаття 8 ч. 1: Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, житла та кореспонденції.

Трискладовий тест втручання (ч. 2 ст. 8):
Держава може втручатися виключно за трьох умов одночасно:

1. Згідно із законом

In accordance with the law: доступність, чіткість та передбачуваність норми

2. Легітимна мета

Legitimate aim: безпека, добробут, запобігання злочинам, захист прав інших

3. Необхідно в суспільстві

Necessary in democratic society: нагальна потреба та пропорційність

Також закріплено: ст. 17 МПГПП ООН 1966 р.

3. СУДОВА ПРАКТИКА ЄСПЛ

ЄСПЛ розглядає Конвенцію як «живий інструмент» (living instrument), що поширив ст. 8 на збереження баз даних:

Leander v. Sweden (1987)

Таємні картотеки безпеки:

ЄСПЛ уперше чітко встановив: збереження та передача публічними органами інформації про особу в таємних реєстрах безпеки є втручанням у ст. 8 ЄКПЛ.

Amann v. Switzerland (2000)

Вихід за межі «усамітнення»:

Велика Палата зазначила: приватне життя не зводиться до внутрішнього кола (inner circle). Воно охоплює право на професійну, ділову та комерційну діяльність.

Rotaru v. Romania (2000)

Досьє спецслужб з відкритих даних:

Навіть якщо дані є публічними, їх систематизація та накопичення в досьє спецслужб порушує ст. 8, якщо особі не надано права ознайомитися з ними та спростувати неправду.